Kapitel 11: Die Baustelle steuern

Eine Baustelle steuert sich nicht von selbst. Auch mit einem Generalunternehmer müssen Sie Entscheidungen treffen, Rechnungen prüfen und reagieren, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Bei Einzelvergabe sind Sie selbst – oder Ihre örtliche Bauaufsicht – die Schaltzentrale. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Termine, Kosten und Qualität im Griff behalten und wie Sie mit Problemen umgehen.

Wer macht was?

Rolle	Aufgabe
Bauherr	trifft Entscheidungen, beauftragt, zahlt, nimmt ab
Planer	liefert Pläne, beantwortet technische Fragen, prüft Änderungen
Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)	überwacht die Ausführung im Auftrag des Bauherrn, prüft Rechnungen, koordiniert
Bauleiter der Firma	organisiert die Arbeiten seines Unternehmens
Polier	leitet die Arbeiter vor Ort
Baustellenkoordinator (BauKG)	koordiniert den Arbeitsschutz zwischen den Firmen

Klären Sie gleich zu Beginn, wer auf Ihrer Seite Anordnungen geben darf. Wenn mehrere Familienmitglieder auf der Baustelle Wünsche äußern, entstehen Missverständnisse und Zusatzkosten. Legen Sie fest: **Anordnungen nur über eine Person** und nur schriftlich bestätigt.

Kommunikation

- ☐ Eine feste **wöchentliche Baubesprechung** (Jour fixe) zur gleichen Zeit – vor Ort oder per Video
- ☐ Zu jeder Besprechung ein kurzes **Protokoll** mit Beschlüssen, Verantwortlichen und Terminen (Vorlagen in Teil 4), das an alle verteilt wird
- ☐ Wichtige Absprachen innerhalb von 24 Stunden **per E-Mail bestätigen**
- ☐ **Bautagebuch** täglich führen (Teil 3)
- ☐ Ein gemeinsamer Ablageort für Pläne – alle arbeiten mit derselben, aktuellen Planversion

> **Praxistipp:** Schreiben Sie nach jedem Gespräch auf der Baustelle eine kurze E-Mail: „Wie heute besprochen: …“. Wird nicht widersprochen, haben Sie zumindest ein gutes Beweismittel dafür, was besprochen wurde – Schweigen der Firma gilt aber nicht automatisch als Zustimmung. Das wirkt nicht misstrauisch, sondern professionell.

Termine

Der **Bauzeitenplan** (Vorlage in Teil 2) zeigt, welches Gewerk wann arbeitet und wovon es abhängt. Pflegen Sie ihn laufend und vergleichen Sie Plan und Ist.

- **Vorlaufzeiten** beachten: Fenster, Türen, Küche, Stiegen, Fliesen und Haustechnik haben oft Lieferzeiten von mehreren Wochen bis Monaten. Entscheidungen müssen entsprechend früher fallen.
- **Abhängigkeiten** kennen: Der Estrich braucht die fertige Rohinstallation, die Bodenleger brauchen den trockenen Estrich, der Maler braucht fertige Fliesen und Böden.
- **Puffer** einplanen: Wetter, Krankheit und Lieferverzug kommen vor.

Verzug und Behinderungen

Kann eine Firma nicht arbeiten, weil ein anderes Gewerk nicht fertig ist, Material fehlt oder Pläne fehlen, spricht man von einer **Behinderung**. Halten Sie solche Situationen sofort im Bautagebuch fest – mit Datum, Ursache und Auswirkung. Behinderungen sind die häufigste Grundlage für Streit

über Terminverschiebungen und Mehrkosten. Wurde die ÖNORM B 2110 vereinbart, sind darin Pflichten zur Anzeige von Behinderungen und Fristen für Mehrkostenforderungen geregelt.

Kosten

- ☐ **Kostenplan** (Teil 2) nach jeder Beauftragung und jeder Rechnung aktualisieren
- ☐ **Nachträge** nur schriftlich und mit Preis vor der Ausführung beauftragen
- ☐ **Rechnungen** vor der Zahlung prüfen: Leistung erbracht? Mengen richtig? Vereinbarte Abzüge berücksichtigt?
- ☐ **Abweichungen** sofort sichtbar machen – nicht erst bei der Schlussrechnung

Regiearbeiten

Regiearbeiten werden nach tatsächlichem Aufwand (Stunden, Material, Geräte) abgerechnet. Sie sind sinnvoll für kleine, nicht planbare Leistungen – aber riskant, weil es keinen Fixpreis gibt.

- ☐ Regiearbeiten nur ausdrücklich anordnen und den Grund festhalten.
- ☐ Regieberichte zeitnah – am besten täglich – kontrollieren und abzeichnen.
- ☐ Stunden und Personen mit dem Bautagebuch abgleichen.
- ☐ Bei Unklarheiten nicht unterschreiben, sondern Rückfrage stellen und den Vorbehalt notieren.

Achtung: Mit der Unterschrift auf einem Regiebericht bestätigen Sie in der Regel Art und Umfang der erbrachten Leistungen. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht prüfen konnten – und nie Wochen später aus dem Gedächtnis.

Qualität

Qualität entsteht durch Kontrolle zum richtigen Zeitpunkt. Nutzen Sie die Kontrolltermine aus Kapitel 10 und die Checklisten in Teil 4. Wenn Sie selbst keine Erfahrung haben, ist eine unabhängige **örtliche Bauaufsicht** oder ein Bausachverständiger für einzelne Begehungen meist gut investiertes Geld.

Mängel während der Bauzeit

Mängel, die Sie während der Bauzeit entdecken, sollten Sie sofort schriftlich melden – mit genauer Beschreibung, Foto und einer angemessenen Frist zur Behebung. Je früher ein Mangel behoben wird, desto billiger ist es für alle. Lassen Sie Mängel nicht von einer anderen Firma beheben, ohne dem Verursacher vorher Gelegenheit zur Verbesserung gegeben zu haben – sonst riskieren Sie, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Rechtslage: Ist eine Leistung mangelhaft, dürfen Sie das Entgelt grundsätzlich zurückbehalten, bis der Mangel behoben ist. Die Rechtsprechung lässt das in der Regel auch für den gesamten offenen Werklohn zu, solange das nicht schikanös ist – etwa wenn die Behebungskosten in einem krassen Missverhältnis zum zurückbehaltenen Betrag stehen. Das Recht entfällt, wenn Sie die Verbesserung verhindern oder ablehnen. Lassen Sie sich bei größeren Beträgen beraten, bevor Sie eine Zahlung zurückhalten.

Wenn es Streit gibt

Konflikte auf Baustellen sind normal. Entscheidend ist, sie früh und sachlich zu lösen, bevor sie eskalieren.

1. **Gespräch:** Problem ruhig ansprechen, Fakten auf den Tisch legen (Fotos, Plan, Vertrag). 2. **Schriftlich:** Ist das Gespräch erfolglos, Problem und Forderung schriftlich mit Frist darlegen (Musterbriefe im Anhang). 3. **Sachverständiger:** Bei technischen Fragen einen unabhängigen Bausachverständigen beiziehen. Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige finden Sie in der Sachverständigenliste der Justiz. 4. **Schlichtung oder Mediation:** Viele Streitigkeiten lassen sich außergerichtlich lösen – schneller und billiger als vor Gericht. 5. **Rechtliche Beratung:** Spätestens wenn Fristen laufen oder hohe Beträge im Spiel sind.

Typischer Fehler: Im Ärger wird eine Firma von der Baustelle verwiesen oder der Vertrag ohne Beratung „gekündigt“. Ohne triftigen Grund kann die Firma dann grundsätzlich den vollen Werklohn verlangen (§ 1168 ABGB) – abzüglich dessen, was sie sich erspart, anderweitig verdient oder absichtlich zu verdienen versäumt hat.

Wenn eine Firma insolvent wird

Die Insolvenz einer Baufirma ist für Bauherren eine der unangenehmsten Situationen. Bleiben Sie ruhig und gehen Sie strukturiert vor:

- ☐ In der Insolvenzdatei (edikte.justiz.gv.at) prüfen, ob und welches Verfahren eröffnet wurde, und den Insolvenzverwalter (bei Sanierung mit Eigenverwaltung: den Sanierungsverwalter) ermitteln.
- ☐ Baustelle sichern, den Leistungsstand mit Fotos und – wenn möglich – gemeinsam mit einem Sachverständigen dokumentieren.
- ☐ Keine weiteren Zahlungen an die Firma ohne Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter bzw. rechtliche Beratung.
- ☐ Den Verwalter auffordern zu erklären, ob der Vertrag erfüllt wird oder ob er zurücktritt (§ 21 Insolvenzordnung).
- ☐ Eigene Forderungen (z. B. Vorauszahlungen, Mehrkosten) innerhalb der im Edikt genannten Frist beim Insolvenzgericht anmelden.
- ☐ Sicherheiten prüfen: Bankgarantien, einbehaltene Rücklässe.
- ☐ Rechtliche Beratung einholen.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 11

- ☐ Eine Person auf Bauherrenseite ist für Anordnungen zuständig.
- ☐ Wöchentliche Baubesprechung mit Protokoll ist eingerichtet.
- ☐ Bauzeitenplan, Kostenplan und Bautagebuch werden laufend geführt.
- ☐ Regieberichte werden zeitnah geprüft.
- ☐ Mängel werden sofort schriftlich mit Frist gemeldet.
- ☐ Für den Streitfall sind Sachverständige und Beratung bekannt.